主題精選：過失 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 土地登記不實之損害賠償責任
發布日期: 2023-06-06
內文
※案例
甲冒名其弟乙，拿其身分證、印章與申請補發之權狀，向第三人丙借款250萬，並設定最高限
額抵押權375萬元登記完畢。然而，嗣後經真正權利人乙向A地政事務所表示遭冒名，後A地報
請地政局核准塗銷登記完畢，進而導致丙無法強制執行，而遭受250萬元無法清償之損害。試
問丙得否依據土地法第68條向A地政事務所請求損害賠償？
（參最高法院110年度台上大字第3017號民事裁定、最高法院110年度台上字第3017號民事判
決）
※主要重點觀念
土地法第68條為國家賠償法的特別法，不以登記人員就不實登記有故意、過失為要件，亦即
地政機關仍須為他人施以詐術之行為進行賠償。其理由為：
1. 制度：土地登記為強制登記、實質審查，有絕對效力。
2. 目的：地政機關負無過失責任，方可保護權利人及維護交易安全，有社會保險之概念。
3. 責任衡平：雖地政機關負無過失責任，但土地法有設計相關責任減輕衡平機制 (1)可歸責受
害人可不賠，且可個案適用民法第217條，與有過失之責任減免。 (2)不包含所失利益，已
調和所負責任及限縮賠償範圍。 (3)登記儲金設置，可避免財政負擔，分散風險。 (4)登記
人員僅重大過失，才需後續撥歸儲金，可避免登記人員責任過重。
※本題解析
• A. 地政事務所負無過失責任，除非可歸責於受害人丙，否則應予賠償。因此，本題仍應討論
丙是否有過失，而依據民法第217條，丙可能對於損害之發生及擴大有「與有過失」問題，進
而可減免A地政事務所之賠償責任：
1. 丙於借款時並未先確認債務人人別、系爭抵押權標的物之所有權人

2. 丙在知悉冒名後，未為任何保全處分，致甲將其
名下不動產出賣而無財產可供清償
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 土地登記損害賠償－最高法院民事大法庭裁定
110年度台上大字第3017號
發布日期: 2023-05-25
內文
• (一) 無過失賠償責任：
1. 土地法第68條第1項前段規定：「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害
賠償責任」，乃以貫徹土地登記之公示性及公信力，並保護權利人之權利與維持交易安全
為規範目的。該規定文義既未明示以登記人員之故意或過失為要件，原則上自應由地政機
關就登記不實之結果，負無過失之賠償責任，且不以該不實登記是否因受害人以外之第三
人行為所致，而有不同（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
2. 因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受害人，否則
即應負損害賠償責任，不以登記人員有故意或過失為要件（110年度台上大字第3017號裁
定主文）。
3. 凡因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除地政機關能證明其原因應歸責於受害人外，受害
人皆得依土地法第68條規定，請求地政機關損害賠償，不以登記人員就不實登記有故意或
過失為要件（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
4. 基於責任衡平化之原則，土地法第68條第1項但書規定：「但該地政機關證明其原因應歸責
於受害人時，不在此限」，即地政機關可就應歸責於受害人之登記不實，免除損害賠償責
任（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
• (二) 限縮賠償範圍：土地法第68條第2項規定：「前項損害賠償，不得超過受損害時之價值」，
即以受害人實際所受之積極損害為地政機關賠償範圍，不包括消極損害（所失之利益）在內，
以適度調和其所負之責任及限縮賠償責任範圍（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
• (三) 分散風險：土地法第70條規定：「地政機關所收登記費，應提存百分之十作為登記儲金，
專備第六十八條所定賠償之用（第 1項）。地政機關所負之損害賠償，如因登記人員之重大過
失所致者，由該人員償還，撥歸登記儲金（第 2項）」，即採取登記儲金制度，以登記費之一部
作為賠償之用，並限制登記人員僅就重大過失負償還責任，俾分散風險，避免造成國家財政負
擔及登記人員責任過重。（110年度台上大字第3017號裁定理由）。

• (四) 受害人與有過失：民法第217條關於被害人與
有過失之規定，於債務人應負無過失責任者，亦有
其適用。受害人就損害之發生或擴大，是否與有過
失，係屬具體個案之事實認定問題（110年度台上
大字第3017號裁定理由）。換言之，受害人與有過
失，法院得減輕地政機關之賠償責任。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下